

SEGUNDO CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR Y EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ.

El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, reemplaza al primero suscrito electrónicamente entre los representantes legales de las instituciones comparecientes, con la última suscripción electrónica el 16 de octubre de 2025.

CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES

Comparecen por una parte, el señor Ingeniero Hugo Quintana Jedermann, Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), como representante legal; y, por otra parte, el Msc. Alejandro Calderón, en calidad de Rector del Instituto Superior Tecnológico Cumandá, ambas partes con capacidad para obligarse y contratar de manera libre y voluntaria.

CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES

NORMATIVA CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIA

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

“Artículo 3.- Son deberes primordiales del Estado:

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.

(...)

“Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”.

“Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”.

“Artículo 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”.

“Artículo 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro”.

“Artículo 353.- El sistema de educación superior se regirá por:

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.
2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación”.

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

“Artículo 234.- Naturaleza jurídica de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).- La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) es una persona jurídica de derecho público, desconcentrada, de duración indefinida, con patrimonio propio y con autonomía funcional, administrativa, financiera y presupuestaria, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, tiene a su cargo el control de la red vial estatal con excepción de las zonas urbanas de competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y aquellas circunscripciones de competencia de la Policía Nacional.

Por delegación de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá ejercer además el control del tránsito dentro de la circunscripción territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que no se encuentren en ejecución de sus competencias.

La planificación y organización de estas acciones serán coordinadas con los Gobiernos Autónomos Descentralizados que se encuentren en ejercicio de sus competencias”.

Artículo 238.- Atribuciones del Director Ejecutivo de la CTE.- Son atribuciones del Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, a más de las determinadas por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las siguientes: (...)

b) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y ejercer la máxima autoridad sobre las y los servidores públicos civiles y las y los miembros del Cuerpo de Vigilancia, para lo cual planificará y dirigirá la formación profesional del personal del Cuerpo de Vigilancia, mediante la Escuela de Formación de Oficiales y Tropa, EFOT, y/o las instituciones de Educación Superior debidamente acreditadas por la autoridad competente y especializadas, con sujeción a la ley;
(...)

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES)

“Artículo 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, intercultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos”.

Nota:

Artículo reformado por artículo 3 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 297 de 2 de Agosto del 2018.

“Artículo 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley”.

“Artículo 14.- Instituciones de Educación Superior.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior:

- a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley;
- b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos y de artes, tanto públicos como particulares debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley; y, (...).”

Nota:

Artículo sustituido por artículo 11 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 297 de 2 de Agosto del 2018

RESOLUCIÓN No. RPC-SO-50-NO.834-2023 EXPEDIDA POR EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CES)

El Pleno del Consejo de Educación Superior, mediante Resolución No. RPC-SO-50-NO.834-2023, creó el Instituto Superior Tecnológico Cumandá como una institución de

educación superior particular sin fines de lucro con sede matriz en el cantón Cumandá, provincia de Chimborazo.

DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

La Comisión de Tránsito del Ecuador y el Instituto Superior Tecnológico Cumandá suscribieron electrónicamente el Convenio de Cooperación Interinstitucional, con fecha 16 de octubre de 2025, como fecha de última suscripción.

Posteriormente, con correo electrónico remitido desde la Dirección Ejecutiva, con fecha 14 de noviembre de 2025, se remite una propuesta de un segundo convenio de cooperación interinstitucional para revisión, análisis e informe jurídico.

Con Memorando Nro. CTE-DATH-2025-5515-M, del 18 de noviembre de 2025, la Ing. Jennifer Michelle Moyano Rodríguez, Directora de Administración de Talento Humano, señala en su informe lo siguiente:

(...)

“CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

*Luego del análisis efectuado por esta Dirección, **concluye** que es viable académicamente celebrar el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y el Instituto Superior Tecnológico Cumandá, ya que el mismo permitirá que los servidores de nuestra institución, tanto civiles como del cuerpo de vigilancia que se encuentran en estado activo dentro del distributivo de la CTE, puedan acceder a las capacitaciones y programas académicos de formación continua que se desarrollen en el campo educativo formativo, vinculada con las necesidades y objetivos institucionales conforme lo establece la ley.*

*Se **recomienda** que dentro del convenio se establezca cuál es el criterio de financiamiento dentro del acuerdo de cooperación interinstitucional”.*

(...)

Con Memorando Nro. CTE-CGFACVT-DFVT-2025-0099-M, del 24 de noviembre de 2025, el Tlgo. César Andrés Cazar Espinoza, responde al Memorando Nro. CTE-CGFACVT-2025-0094-M, de fecha 21 de noviembre de 2025, suscrito por el Mgs. Patricio Xavier Gálvez Valderrama, Coordinador General de Formación de Agentes Civiles y Vigilantes de Tránsito, y adjunta el Informe de Viabilidad Académica para la celebración del convenio en mención.

En el Informe de Viabilidad del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Comisión de Tránsito del Ecuador y el Instituto Superior Tecnológico Cumandá, suscrito por el Tlgo. César Andrés Cazar Espinoza, Director de Formación de Vigilantes de Tránsito de la CTE, se señala lo siguiente:

(...)

“Análisis de Viabilidad

Tras revisar el contenido del borrador del convenio, se determina lo siguiente:

- *El ISTC cuenta con respaldo legal para ofertar programas académicos y de educación continua, lo que garantiza la validez y certificación formal de los cursos destinados a los servidores de la CTE.*
- *El convenio permite que la CTE acceda a programas formativos pertinentes y actualizados, alineados con las necesidades operativas e institucionales.*
- *Las obligaciones establecidas para ambas partes definen claramente los mecanismos de cooperación, asegurando la calidad académica, la certificación y la adecuada gestión de la información.*
- *La propuesta responde al interés institucional de la CTE de fortalecer las competencias técnicas y profesionales de su personal, mediante programas estructurados y avalados por una institución de educación superior.*

3. Conclusión

*En función de la revisión efectuada, **el convenio resulta viable**, ya que contribuye directamente al interés de la Comisión de Tránsito del Ecuador de contar con programas académicos, capacitación continua y procesos de formación formalmente certificados. Asimismo, fortalece el desarrollo profesional de talento humano y promueve la mejora continua del servicio institucional”.*

(...)

Con Memorando Nro. CTE-DAJ-2025-1643-M, de fecha 28 de noviembre de 2025, se emitió el criterio jurídico a la Máxima Autoridad de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), y consta en la sumilla lo siguiente: “... *proceder conforme la normativa legal vigente*”.

CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

En pleno apego a las disposiciones de las leyes de la República del Ecuador y en alineación a la consecución de los objetivos establecidos en la planificación nacional, provincial y cantonal, los comparecientes a nombre de sus representados, resuelven adoptar el presente convenio educativo con a la finalidad de establecer lineamiento de cooperación interinstitucional, con la finalidad de avalar, ejecutar y reconocer las capacitaciones y programas académicos de formación continua que se desarrollen en beneficio de quienes forman parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el campo educativo formativo que le fueren convenientes sin exclusividad, previo acuerdo específico.

CLAUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR.

La Comisión de Tránsito del Ecuador mediante el presente instrumento se obliga a:

1. Garantizar que los cursos y programas de capacitación impartidos que fueren asignados según conveniencia de la entidad, cuenten con el aval académico y la certificación correspondiente del Instituto.
2. Reconocer las capacitaciones certificadas para que sean registradas e incorporadas en la hoja de vida institucional de los servidores de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), previo acuerdo específico de conforme su conveniencia.
3. Compartir información académica pertinente y actualizada permitida por la Ley que pueda contribuir al fortalecimiento profesional de los participantes.
4. Socializar el presente Convenio con los servidores de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), promoviendo e incentivando su participación activa en los programas de formación continua ofertados por el Instituto y que fueren convenientes a la entidad, sin exclusividad.
5. Desarrollar los cursos y capacitaciones con responsabilidad, asegurando la calidad académica y la pertinencia de los contenidos en las áreas educativas pertinentes y a conveniencia de la Comisión de Tránsito del Ecuador.
6. Promover la educación permanente como un eje fundamental para la profesionalización y el desarrollo de las competencias del talento humano de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ

El Instituto Superior Tecnológico Cumandá, en el marco del presente convenio, cumplirá las siguientes responsabilidades:

1. Generar programas de educación continua y de tercer nivel en el ámbito técnico y tecnológico en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Régimen Académico.
2. Garantizar la validez y calidad académica y de todos los programas facilitados por el Instituto.
3. Avalar y asesorar académicamente a los programas de formación que proponga la Comisión de Tránsito del Ecuador.
4. Facilitar el diseño de material informativo tales como brouchures y participar activamente en las reuniones de socialización de los mismos a fin de dar a conocer a la ciudadanía los programas que se imparten en conjunto.
5. Emitir y registrar en la página del Instituto los certificados que obtengan los estudiantes fruto del proceso formativo que se genera en conjunto.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de DOS (2) años contados a partir de la fecha de su suscripción, pudiendo ser renovado por acuerdo expreso entre ambas partes, mediante la suscripción de una adenda.

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el convenio antes del vencimiento del plazo, notificando a la otra parte con una antelación mínima de treinta (30) días calendario, mediante comunicación escrita debidamente fundamentada. La terminación anticipada no afectará la continuidad de las actividades académicas en curso.

CLÁUSULA SÉPTIMA: COMUNICACIONES

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

ISTCUMANDA: - Chimborazo, barrio los artesanos, avenida 10 de agosto, Vía Suncamal.

Tel.: 0984407637 - 0969752613.

E-mail.: soporte@istcumanda.edu.ec

CTE: - Calles Chile 1710 y Cuenca. Guayaquil.

Tel.: 3731750 ext. 1139.

E-mail.: pgalvezv@cte.gob.ec

CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO

El Instituto Superior Tecnológico Cumandá designa como administrador del presente convenio a la Ing. Mónica Regalado, quien estará a cargo de dar seguimiento y cumplimiento de las cláusulas del presente convenio.

La Comisión de Tránsito designa como administrador del convenio al Mgs. Patricio Gálvez Valderrama, Coordinador General de Formación de Agentes Civiles y Vigilantes de Tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador, según las cláusulas del presente convenio. Así como, también se encuentra obligado a realizar los informes de seguimiento al presente convenio.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACION ESPECIAL

Por la naturaleza de este convenio, ninguna de las partes comparecientes, adquieren relación laboral ni responsabilidad patronal solidaria alguna respecto del personal de la contraparte que participe de las actividades que se generen en el marco del presente convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA: MODIFICACIONES

Este Convenio podrá enmendarse, ampliarse o modificarse en cualquier momento, siempre que las partes estén de acuerdo, mediante la firma de adendas correspondientes.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONTROVERSIAS

En caso de que se presenten controversias relacionadas a la ejecución del presente, las partes solucionarán de manera directa y amistosa por medio de sus representantes legales en un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de los hechos controvertidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio podrá terminarse de acuerdo con las siguientes causales:

1. Por incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en el presente Convenio.
2. Por vencimiento del plazo
3. Por fuerza mayor o caso fortuito
4. Por mutuo acuerdo de las partes
5. Por decisión unilateral de cualquiera de las partes intervinientes en el presente Convenio, previa notificación de 30 días de antes.
6. Por cualquier otra causa establecida en la ley.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO

El presente convenio no generará obligaciones financieras reciprocas entre el Instituto Superior Tecnológico Cumandá y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente Convenio, a cuyas estipulaciones se someten.

Para constancia y de conformidad a lo expuesto, las partes proceden a suscribirlo electrónicamente con igual tenor y valor.

COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR



Firmado electrónicamente por:
**HUGO MANUEL
QUINTANA JEDERMANN**

Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Hugo Quintana Jedermann
Director Ejecutivo

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ



Firmado electrónicamente por:
**GEOVANNY ALEJANDRO
CALDERON ANDRADE**

Validar únicamente con FirmaEC

Msc. Alejandro Calderón Andrade
Rector